

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
เข้าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต Internet (NT)

๑. ความเป็นมา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนภูมิภาคจะประกอบด้วย สำนักงานคลังเขต ๙ แห่ง สำนักงานคลังจังหวัด ๗๖ แห่ง และศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) จังหวัดปทุมธานี โดยทำการควบคุมดูแล และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ระบบงานและระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยมีระบบงานที่ให้บริการสำคัญดังนี้ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ระบบบำเหน็จบำนาญ ระบบสวัสดิการข้าราชการพยาบาล ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถให้บริการในรูปแบบ Web Application ไปยังผู้ใช้งานหน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงจำเป็นต้องจัดหาระบบสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมงและประสิทธิภาพความเร็วสูง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีบริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต Internet ขนาดอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (Domestic Bandwidth) ภายนอกประเทศ (International Bandwidth) บริการต่ออายุการใช้งาน AS Number (IPv๔) AS Number (IPv๖) รวมถึงระบบ Network Monitor ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำหรับรองรับการใช้งานของกรมบัญชีกลางได้

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (ผู้ให้บริการ Internet) ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

..... ประธานกรรมการ กรรมการ..... กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
เข้าใช้บริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต Internet (NT)

๑. ความเป็นมา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของกรมบัญชีกลางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนภูมิภาคจะประกอบด้วย สำนักงานคลังเขต ๙ แห่ง สำนักงานคลังจังหวัด ๗๖ แห่ง และศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) จังหวัดปทุมธานี โดยทำการควบคุมดูแล และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ระบบงานและระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยมีระบบงานที่ให้บริการสำคัญดังนี้ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ระบบบำเหน็จบำนาญ ระบบสวัสดิการข้าราชการ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถให้บริการในรูปแบบ Web Application ไปยังผู้ใช้งานหน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงจำเป็นต้องจัดหาระบบสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมงและประสิทธิภาพความเร็วสูง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีบริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต Internet ขนาดอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (Domestic Bandwidth) ภายนอกประเทศ (International Bandwidth) บริการต่ออายุการใช้งาน AS Number (IPv๔) AS Number (IPv๖) รวมถึงระบบ Network Monitor ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำหรับรองรับการใช้งานของกรมบัญชีกลางได้

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (ผู้ให้บริการ Internet) ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑๐.๑ การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๐.๒ งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

๓.๑๐.๓ การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

หากผู้เข้าร่วมค้ารายใดได้รับหนังสือเชิญชวนจากหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๑) สามารถดำเนินการยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม^๙ กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๓.๑๔.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๓.๑๔.๒ กรณี...

๓.๑๔.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- (๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- (๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- (๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
- (๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
- (๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
- (๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
- (๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓.๑๔.๓ สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๔.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

- (๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณี...

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดา ที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๓.๑๔.๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดา ที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๓.๑๔.๒ ข้อ ๓.๑๔.๓ และข้อ ๓.๑๔.๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่หนังสือเชิญชวนและเอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓.๑๔.๖ กรณีตามข้อ ๓.๑๔.๑ - ข้อ ๓.๑๔.๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ

(๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

(๓.๑๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (ผู้ให้บริการ Internet) ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีวงจรร่วมเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (National Internet Exchange: NIX) ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ Gbps โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงแผนผังการเชื่อมต่อตาม Map of Internet Connectivity in Thailand ซึ่งจัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ฉบับล่าสุด โดยให้ระบุเส้นทางเชื่อมต่อภายในประเทศที่จะให้บริการ

๓.๑๗ ผู้ยื่น...

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีวงจรเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพื่อออกต่างประเทศ (International Internet Gateway: IIG) ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ Gbps โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนผังการเชื่อมต่อตาม Map of Internet connectivity in Thailand ซึ่งจัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ฉบับล่าสุด โดยให้ระบุเส้นทางเชื่อมต่อต่างประเทศที่จะให้บริการ

๔. ขอบเขตของงาน

ผู้ให้เช่าต้องนำเสนอสินค้าหรือบริการด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๔.๑ บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

๔.๑.๑ ผู้ให้เช่าต้องให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วการเชื่อมต่อภายในประเทศ (domestic) ๓๐๐ Mbps เป็นอย่างน้อย และความเร็วการเชื่อมต่อภายนอกประเทศ (international) ๒๐๐ Mbps เป็นอย่างน้อย สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ถนนพระรามที่ ๖ และความเร็วการเชื่อมต่อภายในประเทศ (domestic) ๑๒๐๐ Mbps เป็นอย่างน้อย และความเร็วการเชื่อมต่อภายนอกประเทศ (international) ๑๕๐ Mbps เป็นอย่างน้อยสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) จังหวัดปทุมธานี และความเร็วการเชื่อมต่อภายในประเทศ (domestic) ๑๐๐ Mbps เป็นอย่างน้อย และความเร็วการเชื่อมต่อภายนอกประเทศ (international) ๕๐ Mbps เป็นอย่างน้อยสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ พิบูลสงคราม และต้องทดสอบให้เห็นว่า ได้ความเร็วเท่ากับหรือมากกว่าที่กำหนดไว้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๒ ผู้ให้เช่าต้องไม่จำกัดปริมาณข้อมูลทั้งขาเข้า (download) และขาออก (upload) และต้องไม่จำกัดช่วงเวลาการให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

๔.๑.๓ ผู้ให้เช่าต้องจัดหาสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (media) จนสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้โดยสมบูรณ์ โดยเชื่อมโยงสายสัญญาณมายังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๔.๑.๔ ผู้ให้เช่าต้องจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ยกเว้น ไฟร์วอลล์) สำหรับกรมบัญชีกลาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์ ถนนพระรามที่ ๖ และศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) จังหวัดปทุมธานี) และศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม (ถ้ามี) โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มแต่ประการใด ทั้งนี้ หากอุปกรณ์ที่จัดหาไม่พอความปลอดภัยหรือกรมบัญชีกลางแจ้งดำเนินการขอเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว ให้สอดคล้องตามนโยบายสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง ผู้ให้เช่าต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ

๔.๑.๕ ผู้ให้เช่าต้องจัดหาเครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ เพื่อตรวจสอบระดับการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากเป็นซอฟต์แวร์ต้องจัดให้มี MRTG หรือ CACTI เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๖ ผู้ให้เช่าต้องต่ออายุการใช้งาน AS Number (IPv๔) AS Number (IPv๖) ที่กรมใช้งานอยู่

๔.๑.๗ ผู้ให้เช่าต้องเสนอบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานร่วมกันและรองรับระบบเครือข่ายที่เป็น IPv๖ ในรูปแบบ Dual Stack ได้ เป็นอย่างน้อย

๔.๒ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลาของสัญญา

๔.๓ ผู้ให้เช่า...

๔.๓ ผู้ให้เข้าต้องมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาด่วน ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ซึ่งศูนย์รับแจ้งปัญหาต้องมีช่องทางการรับแจ้งทางโทรศัพท์, e-mail และโทรสาร เป็นอย่างน้อย ผู้ให้บริการต้องมีการสนองตอบกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการรับทราบเหตุเสีย ภายใน ๓๐ นาที หลังจากได้รับแจ้งจากกรณีปัญหา (ในทุกกรณีแม้ว่าเหตุเสียนั้นจะแก้ไขแล้วเสร็จหรืออยู่ระหว่างดำเนินการก็ตาม)

๔.๔ ผู้ให้เข้าต้องจัดทำรายงานสถิติการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายเดือน โดยต้องแสดงรายงานปริมาณข้อมูลขาเข้า (download) และขาออก (upload), รายงานสถิติปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมอธิบายสาเหตุของปัญหา, เวลาเริ่มต้นของปัญหา, เวลาสิ้นสุดเมื่อแก้ไขระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วเสร็จ

๔.๕ ผู้ให้เข้าต้องสามารถปรับเพิ่ม Bandwidth ให้กับกรมเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่กรมร้องขอได้จำนวนไม่เกิน ๔ ครั้ง ตลอดอายุสัญญา โดยกรมจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้ให้เข้าจะต้องแบ่งการส่งมอบงานออกเป็น ๑๒ งวด โดยมีหนังสือแจ้งการส่งมอบงาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ หรือสถานที่ที่กรมบัญชีกลางกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- ๕.๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
- ๕.๒ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
- ๕.๓ ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
- ๕.๔ ส่งมอบงานงวดที่ ๔ ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙
- ๕.๕ ส่งมอบงานงวดที่ ๕ ตั้งแต่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ๕.๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๖ ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
- ๕.๗ ส่งมอบงานงวดที่ ๗ ตั้งแต่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙
- ๕.๘ ส่งมอบงานงวดที่ ๘ ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
- ๕.๙ ส่งมอบงานงวดที่ ๙ ตั้งแต่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
- ๕.๑๐ ส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙
- ๕.๑๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ ตั้งแต่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙
- ๕.๑๒ ส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ตั้งแต่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

วงเงินจำนวน ๒,๒๖๔,๕๑๓.๗๖ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กรมบัญชีกลางกำหนดงวดงานที่ส่งมอบเป็นงวด รวม ๑๒ งวด ผู้ให้เข้าต้องส่งมอบงานเป็นงวดตามข้อ ๕ โดยแบ่งการชำระเงินเป็น ๑๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ...

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๑ - ๑๑ ชำระเงินเท่ากันทุกงวด ในอัตราร้อยละ ๘.๓๐ ของจำนวนเงินค่าเช่าตามสัญญา เมื่อผู้ให้เช่าได้มีหนังสือส่งมอบงานแต่ละงวดตามที่กำหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๘.๗๐ ของจำนวนเงินค่าเช่าตามสัญญา เมื่อผู้ให้เช่าได้มีหนังสือส่งมอบงานแต่ละงวดตามที่กำหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ เมื่อผู้ให้เช่าได้รับแจ้งเหตุขัดข้องจากกรมบัญชีกลาง ผู้ให้เช่าต้องติดต่อกลับหาเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง เพื่อขอเข้าซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑ ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง และต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติภายในเวลา ๔ ชั่วโมง หรือหากเห็นว่าไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ทันเวลาดังกล่าว กรณีที่ความเสียหายเกิดจากอุปกรณ์ของผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าต้องนำอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันหรือสูงกว่ามาทดแทนให้ใช้งานได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง หรือกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นที่สายเชื่อมโยงสัญญาณ ผู้ให้เช่าต้องทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง

๙.๒ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าบริการอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ให้เช่าบริการอินเทอร์เน็ต ตกกลับผิดชอบโดยหักลดค่าบริการรายเดือนในเดือนถัดไป โดยมีวิธีคิด ดังนี้

$$\text{ค่าบริการที่หักลด/วงจร(บาท)} = \frac{\text{ระยะเวลาที่เกิน Recovery Time (นาฬิกา) } \times \text{อัตราค่าบริการรายเดือน}}{\text{จำนวนวันของเดือนนั้นๆ } \times 24 \text{ ชั่วโมง } \times 60 \text{ นาที}}$$

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ ผู้ให้เช่าต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้บริการตอบข้อซักถาม ข้อหารือ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกแก่ผู้ว่าจ้างไม่น้อยกว่า ๓ หมายเลข และต้องสามารถติดต่อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

๑๐.๒ ผู้ให้เช่าต้องรับประกันการเดินทางเข้ามายังสถานที่ของกรมบัญชีกลาง เพื่อเข้าซ่อมแซมและแก้ปัญหา กรณีที่ตรวจพบว่า ปัญหาการใช้งานเกิดขึ้นจากสายนำสัญญาณ, อุปกรณ์ หรือโปรแกรม (ถ้ามี) ที่ติดตั้งและอยู่ในความดูแลของผู้ให้เช่า นับจากวันที่เริ่มต้นให้บริการจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญา

หมายเหตุ : การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว กรมบัญชีกลางสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้